2012. évi …. törvény

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2011. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A 2011. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

1. A főösszegek és az egyenleg

1. §

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kötv.) végrehajtását – a 4-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül –

a) 13 222 642,6 millió forint bevétellel,

b) 14 964 232,4 millió forint kiadással és

c) 1 741 589,8 millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. melléklet* költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcím-csoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza a 2011. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.

3. §

Az Országgyűlés a központi alrendszer mérlegét a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2011-ben az adósságtörlesztési számla terhére

a) 985 127,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

b) 562 313,0 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket a külföldi hitelezőknek,

c) 44 479,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

d) 730 135,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket a külföldi hitelezőknek.

e) 1 407 109,1 millió forint összegben állampapírokat vont be.

5. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter az 1. §-ban megállapított hiány finanszírozására 2011-ben

a) 762 007,5 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 214 790,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőktől,

c) 94 479,4 millió forint összegben vállalt át forint hiteleket,

d) 151 485,6 millió forint összegben vállalt át devizában fennálló hiteleket,

e) 496 301,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

6. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a 4. § szerinti visszafizetések finanszírozására és állampapír bevonások megvalósítására 2011-ben

a) 1 049 883,4 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,

b) 1 063 047,5 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített,

c) 209 124,0 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

d) 1 407 109,1 millió forint összegben vett át térítésmentesen állampapírokat a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól.

7. §

Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 279 340,2 millió forinttal csökkentette a kincstárjegyek állományát.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

8. §

(1) A kincstár által kezelt, állami kölcsönből és állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2011. december 31-én 207,7 millió forint, amelyből 45,9 millió forint a kölcsön típusú, 161,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése szerint 2010. december 31-én ilyen címen fennállt 207,7 millió forint követelés 2011. év során nem változott.

9. §

(1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján – 2011. év folyamán 9 275,6 millió forint összegű tulajdonosi kölcsönt nyújtott állami tulajdonú gazdasági társaságok részére.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az MNV Zrt. 2011. évben a Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. tőkerendezéséből 9 978,9 millió forint összeget pénzforgalommal nem járó, tulajdonosi kölcsönnyújtásból származó tőke- és kamatkövetelés beszámításával teljesítette.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2011. évben 2 521,5 millió forint bruttó forgalmi értékű ingyenes vagyonátruházásról történt döntés, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés *d)* pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 2 148,3 millió forint volt. A 2011. évben megvalósult ingyenes vagyonátruházás bruttó forgalmi értéke 729,1 millió forintot tett ki, amelyből a Kötv. 6. § (3) bekezdés *d)* pontja szerinti ingyenes vagyonátruházás 355,9 millió forint volt.

10. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2012. december 28-áig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,1 millió forintot utaljon vissza,

b) a központi költségvetés az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 69,4 millió forintot térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „Ellátási” számlája javára,

c) a központi költségvetés a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 62,2 millió forintot az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) részére a 10032000-00280161-00000000 „OEP elszámolási számla” javára térítsen meg.

11. §

(1) Az Országgyűlés az Ny. Alap a 13. § *c)* pontjában megállapított 223,7 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 15. § *c)* pontjában megállapított 83 429,9 millió forint összegű hiányát az E. Alap KESZ hitelállományából 2012. december 30-i hatállyal elengedi.

12. §

Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdés *f)* pontja alapján 907,0 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú technikai számla javára 2012. december 28-áig térítsen meg.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

13. §

Az Országgyűlés az Ny. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 3 048 558,6 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 3 048 782,3 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 223,7 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

14. §

Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap

a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 1 886,1 millió forint, amelyből 190,0 millió forint a Kötv. 19. § (1) bekezdése alapján engedélyezett túlteljesülés maradványa,

b) 2011. évi működési kiadásai 3 469,6 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák, melyből 748,7 millió forint a kormányhivatalokba integrált nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részre történő előirányzat-maradvány átadással teljesült.

4. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

15. §

Az Országgyűlés az E. Alap 2011. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 403 104,8 millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 486 534,7 millió forint kiadási főösszeggel,

c) 83 429,9 millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

16. §

Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap

a) 2011. évi működési előirányzat-maradványa 2 509,0 millió forint, amelyből az előző évi maradvány összege 464,4 millió forint,

b) 2011. évi működési kiadásai 2 752,8 millió forint előző évi előirányzat-maradvány felhasználását tartalmazzák.

5. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

17. §

Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kötv.

a) 18. § (1) és (2) bekezdése, valamint 26. §-a alapján

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 699,9 millió forint, egyszeri segélyre 499,9 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül különös méltánylást érdemlő körülmények esetén a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,5 millió forint, az 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 14,4 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 21,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 120,0 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 551,4 millió forint,

b) 19. § (1) bekezdése alapján az évközi nyugellátás emelésének végrehajtásával összefüggésben a működési kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az engedélyezett 223,9 millió forint túlteljesülésből 2011. évben 33,9 millió forint

felhasználása történt meg.

18. §

Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény 10. §-ában és 12. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítése megtörtént.

IV. Fejezet

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK

19. §

(1) Az Országgyűlés a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (1) bekezdése alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást 1 716,5 millió forint összegben hagyja jóvá.

(2) Az Országgyűlés a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások forrásaira vonatkozó, a Kötv. 55. § (2)-(5) bekezdései alapján tett 2011. évi kötelezettségvállalást a *9. mellékletben* meghatározott összegben hagyja jóvá.

V. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZERNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ALRENDSZERREL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEKKEL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁBÓL FAKADÓ ELSZÁMOLÁSOK

6. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai

20. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 5 862,2 millió forint összegben igényeltek – a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel – normatív hozzájárulásokat, normatív kötött felhasználású támogatásokat, a megyei önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadót, és jövedelem-differenciálódást mérséklő támogatást. A helyi önkormányzatok együttesen 8 919,8 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról, valamint a Kötv. 36. § (2) bekezdése szerinti feladatátadás következtében 2 296,7 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá a Kötv. 36. § (3) bekezdése szerinti feladatátvétel miatt 42,9 millió forinttal ugyanezen előirányzataik megnövekedtek.

(2) A normatív hozzájárulások és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a *3. melléklet* tartalmazza.

21. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után a normatív hozzájárulásokból, a normatív kötött felhasználású támogatásokból megillető, valamint a megyei önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a személyijövedelemadó-részesedésből

megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:

a) a visszafizetési kötelezettség 2 912,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 5 165,8 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 2 253,5 millió forint hozzájárulás és támogatás jár.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásokat és normatív kötött felhasználású támogatásokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/A. § (4) bekezdése alapján együttesen 86,4 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.

22. §

(1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások után ténylegesen teljesített mutatószámok alapján járó és a költségvetési évben a helyi önkormányzatok részére folyósított összegek különbözetei az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64. § (7) bekezdése szerinti elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 722,2 millió forint,

b) központi költségvetést terhelő pótlólagos támogatás 424,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés *a)* és *b)* pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatoknak a 2011. év után 298,0 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

(3) A Kötv. 4. melléklet III/3. pontja alapján együttesen 2,8 millió forint igénybevételi kamatot fizetnek azon helyi önkormányzatok, amelyeknél

a) az év végi elszámolás során az iparűzési adóerő-képesség jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával való 2011. június 30-ai elszámolás módosításra került, vagy

b) a központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzatok támogatásait meghatározó költségvetési fejezetben szereplő támogatásai és hozzájárulásai év végi elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálata eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezett.

23. §

(1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen az Áht. 2011. december 31-én hatályos 64/B. § (1) bekezdése alapján

a) a központosított előirányzatok jogcímen egyenlegében 198,5 millió forint,

b) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen egyenlegében 29,3 millió forint,

c) helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása jogcímen 19,1 millió forint,

d) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja jogcímen egyenlegében 16,7 millió forint,

e) a helyi önkormányzatok vis maior támogatása jogcímen 79,0 millió forint,

f) egyéb központi támogatások jogcímen 22,3 millió forint, továbbá

g) a 2010. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásokból fel nem használt 111,6 millió forint

lemondási és visszafizetési kötelezettségük keletkezett.

(2) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja 2012. március 24.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok által saját elszámolásaik alapján a 21. § (1) bekezdés *b)* pontja, 22. § (1) bekezdés *b)* pontja és az (1) bekezdés *a)*, *b)* és *d)* pontja szerinti tételek összesített egyenlegeként jelzett 5 084,8 millió forint pótlólagos támogatásból Budapest Főváros Önkormányzata, a további települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások összesen 4 983,7 millió forintra jogosultak, aminek folyósításáról, valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló CLXXXVIII. törvény 76. § (3) bekezdés *b)* pontja alapján a letéti számlára további 101,1 millió forint átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.

(4) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a helyi önkormányzatokat, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások és hozzájárulások összegét.

24. §

(1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatait és azok pénzforgalmi teljesítését a *4. melléklet* tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az *5. melléklet* részletezi.

(3) A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása előirányzatainak és pénzforgalmi teljesítésének alakulását a *6. melléklet* tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok

a) címzett és céltámogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a *7. melléklet*,

b) vis maior támogatás előirányzatainak, pénzforgalmi teljesítésének és maradványának alakulását a *8. melléklet*

részletezi.

7. Az egyházak támogatása

25. §

(1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat – a 2011. évi önkormányzati közoktatási támogatástól való eltérés rendezéseként – 4 373,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében.

(2) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat – a 2011. évi önkormányzati szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatástól való eltérés rendezéseként – 1 090,4 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport előirányzata javára 2012 decemberében.

(3) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett egyházakat a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 55. alcím, 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím-csoport előirányzatának javára 2012. évben 101,7 millió forint beszámítás terheli.

(4) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat a 2005. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény 10. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján biztosított egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás összegén túl, azzal azonos jogcímen további 2 050,6 millió forint illeti meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzata terhére 2012 decemberében.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a Kötv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.